

0000537-83.2018.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Justiça Gratuita

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 14h30, na Estada Joaquim Antonio Batista, 215, nesta cidade e Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 0000537-83.2018.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000537-83.2018.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Justiça Gratuita

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 14h30, na Estada Joaquim Antonio Batista, 215, nesta cidade e Comarca de Piracaia, mantido em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 23,5g de maconha, em forma de tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como teria cultivado duas mudas pesando aproximadamente 2g (dois gramas), também sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis e um guarda municipal estavam cumprindo um

mandado de busca e apreensão quando avistaram o acusado conversando com outra pessoa em uma motocicleta, que se assustou ao ver os policiais. O acusado admitiu que tinha drogas no seu quarto, na casa em que reside com os pais. Os agentes se dirigiram ao local e encontraram a droga e as plantas apreendidas. No celular do acusado foram localizadas conversas com uma pessoa indicada como "Aleado" em que o acusado perguntava se ele queria mais e ele respondia que "sim". Também foram encontradas no celular do acusado imagens de drogas, cigarros, balança e pesagem de drogas, além de mensagens trocadas com possíveis compradores.

A denúncia foi recebida no dia 01.12.2021 (fls. 136/137). O réu foi citado (fls. 154) e apresentou defesa escrita (fls. 160/169). Foi designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu (fls. 206). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria (fls. 223/236), enquanto a defesa postula a absolvição e subsidiariamente a desclassificação (fls. 240/249).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de fls. 48/50. A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório disse que a droga apreendida se destinava a seu consumo e as conversas que foram encontradas eram com um amigo e não tinha relação nenhuma com compra de drogas. Nega que tenha autorizado a entrada na casa e que desbloqueou o celular porque os policiais foram insistentes. O dinheiro apreendido era fruto da rescisão do emprego que tinha ocorrido havia pouco tempo.

A testemunha João relatou que estava se dirigindo a um local para cumprir um mandado de busca, mas deparou com um grupo de pessoas que ficaram nervosas com a presença dos policiais e resolveram abordá-los. Um dos agentes admitiu que possuía drogas no local, sua casa. Foram encontradas aproximadamente 20 gramas de maconha e dois pés de maconha no seu quarto. Havia informações que havia tráfico de drogas na região, mas não na casa indicada e nem com a indicação do nome do réu. O celular do acusado indicava algumas conversas sobre comércio de drogas, mas a conversa foi apagada pelo outro interlocutor. O interlocutor estava oferecendo mais drogas para o acusado. O acusado disse ser usuário de drogas. O acusado autorizou a entrada na residência e análise do celular.

Na mesma linha o relato dos policiais civis Marta e Walter, que apenas acrescentaram que, quando foi abordado, o acusado desligou o celular.

Inicialmente afasto a alegação de ilicitude no encontro da droga. Os policiais asseveraram que o acusado entregou espontaneamente a droga e permitiu o ingresso na sua casa. Os mesmos policiais disseram que o acusado não era investigado e nem conhecido dos policiais, de sorte que não teriam motivos para ingressar no seu imóvel a fórceps já que ele lhes era desconhecido até então.

De outro lado, verifico que a prova não indica o comércio de drogas pelo acusado. A quantidade de droga (peso líquido de 35,7 gramas de maconha no laudo, embora estranhamente na constatação conste o peso bruto de 23,5 gramas) não é desprezível, mas não é quantia suficiente para, por si só revelar a traficância, devendo buscar amparo em outros elementos dos autos. E no caso esses elementos apontaram em sentido inverso.

A conversa de fls. 217 indica "Júnior Pereira" cobrando um pagamento do acusado "Deyvide Oliveira", de modo que o coloca na condição de comprador e não de vendedor.

As fotografias de fls. 214 e 215 indicam em sua maioria cigarros prontos, em

elaboração e sendo consumidos, a indicar também o consumo e não a venda.

O polícia que teve acesso ao celular do réu atestou que nas conversas ele o interlocutor estava lhe oferecendo a droga e não o contrário. Aliás, os policiais não tinham relatos do envolvimento do réu com o tráfico e sua casa não era conhecida como ponto de vendas.

As duas mudas de maconha com 8cm (oito centímetros) não mudam o quadro, já que a reduzida produção que deles poderiam advir no futuro não seria suficiente para abastecer um comércio a terceiros.

Assim, a análise das circunstâncias efetivamente instaura dúvida acerca de que a droga se destinava ao comércio. À míngua de elementos suficientes para dissipar tal dúvida, impõe-se a adoção da máxima preconizada pelo pretor Paulo, na Roma Antiga: *in dubio pro reo*.

Portanto, a desclassificação da conduta do réu para a infração de menor potencial ofensivo, prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, é de rigor.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que na primeira fase não há circunstância desfavorável, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade, por força do delito previsto no art. 28 de Lei. 11343/06, tendo-se em conta a quantidade de droga encontrada em poder do acusado e também pelo cultivo de plantas destinadas à preparação da substâncias.

Na segunda e terceira fase não há elementos a considerar, tornando tal pena definitiva.

Diante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar DEYVIDE WALLAN DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, e §1º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Considerando a pena aplicada, concedo o direito do réu recorrer em liberdade.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Piracaia, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA